מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י״ב בתשרי התשפ״א
30 בספטמבר 2020

חוזר ביטוח 2020-1-14
סיווג: בריאות

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

הביטוח הסיעודי לחברי קופת החולים מוסדר, בין היתר, בחוזר ביטוח 1-2017-21 שעניינו ״תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי״ מיום 1 לינואר 2018 (להלן - **החוזר**).

נוכח התמורות בתוחלת חיי מבוטחים שהתקיים בהם מקרה הביטוח וכן נוכח רצונם של חלק מהמבוטחים להגדיל את גובה סכום תגמולי הביטוח פורסמו הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים)(תיקון), התש״ף-2020 (להלן - **הוראות הפיקוח**), במסגרתן נקבע, בין היתר, רובד מורחב ותוספת סכום ביטוח.

לאור האמור מוצע לתקן את החוזר ולקבוע הוראות משלימות לאלה שנקבעו בהוראות הפיקוח באשר לאופן ניהולן של קרנות המבוטחים הנצברות בגין אותם רבדים.

2. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שייכרתו או יחודשו מיום פרסומו של חוזר זה וכן על חוזים קיימים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שבעל פוליסה וחברת ביטוח הסכימו להחיל הוראות אלה עליהם.

3. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום כניסת הוראת הפיקוח לתוקף (להלן - יום התחילה).

ד״ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח

תיקון הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 - ביטוח סיעודי

הגדרות

מונח	הגדרה
אמצעי דיגיטלי	כתובת דואר אלקטרוני או מסרון למספר טלפון נייד, ככל שמספר הטלפון הנייד מקבל הודעות טקסט;
בגיר	מבוטח שהגיע לגיל בגרות בהתאם להוראות הפוליסה או שהגיע לגיל 25 המוקדם מביניהם
ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח[1]	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
ביטוח סיעודי קבוצתי[2]	ביטוח שערוך בעל פוליסה עבור חבריו, למעט בעל פוליסה שהוא קופת חולים;
בן משפחה קרוב[3]	לרבות בן או בת זוג של מבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו;
גבול אחריות[4]	סכום הכיסוי המקסימלי אותו מתחייבת חברת ביטוח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח;
הערכת תפקוד	בחינת יכולתו התפקודית של מבוטח בביטוח סיעודי;
הצטרפות לראשונה לביטוח[5]	הצטרפות מבוטח לביטוח סיעודי קבוצתי כלשהו, ששווק לראשונה או חודש לראשונה אחרי 1 בספטמבר 2017, אשר החל ממנה הוא מבוטח ברצף;
השתלה[6]	כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח; השתלה תכלול גם השתלת לב מלאכותי, בשלב בו הפרוצדורה הפסיקה להיות מוגדרת כניסיונית בישראל. במקרה בו יושתל לב מלאכותי כפרוצדורה הקודמת להשתלת לב מגופו של אדם אחר, יחשב הדבר כמקרה ביטוח אחד;
זכות המשכיות לפוליסת פרט	כמשמעותה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;

[1] מקור: מתוך חוזר 2015-1-6 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 ביטוח סיעודי" שתחילתו על תכניות שישווקו החל ; מיום 1 ינואר 2019 על תכניות שישווקו החל;

[2] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[3] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[4] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);

[5] מקור: מתוך חוזר 2017-1-8 "תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1 עד 6 - תיקונים לגבי ביטוח סיעודי" (מיום 21.5.2017) שתחילתו ביום 1 בספטמבר 2017;

[6] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

חבילה[7]	מספר תכניות לביטוח בריאות המשווקות ביחד, בין אם נעשו לפי תכנית בסיס ובין אם שנעשו לפי תכנית נוספת;
חשבון אישי מקוון	חשבון פרטי של מבוטח באתר האינטרנט של גוף מוסדי שבו מקבל הלקוח שירותי אחזור מידע, בהתאם להוראות חוזר ביטוח 6-2016-1, בנושא "אחזור מידע אישי", מיום 23 במאי 2016;
יכולת תפקודית	יכולתו של מבוטח לבצע פעולות ADL בהתאם לסעיף 2.2.6(א)(1), או היותו של המבוטח תשוש נפש, כהגדרתו בסעיף 2.2.6(א)(2) או יכולתו של מבוטח כמוגדר בהגדרת מקרה הביטוח בפוליסה שברשות המבוטח, אם נקבעה בפוליסה הגדרה אחרת מהאמור;
כיסוי ביטוחי לניתוחים 'מהשקל הראשון'[8]	כיסוי המקנה שיפוי (החזר הוצאות) בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל;
כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים[9]	תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לביצוע ניתוחים פרטיים בישראל, היינו תכנית שמתחשבת בזכויות הניתנות במסגרת תכנית השב"ן לביצוע ניתוחים פרטיים;
מבוטח ראשי	מי שהתקשר עם חברת ביטוח בחוזה ביטוח עבורו וגם עבור משפחתו
מבוטח זכאי	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
מחלה קשה[10]	מחלה קשה, אירוע רפואי חמור או פרוצדורה רפואית משמעותית, שנהוג לכסותם בביטוח מסוג מחלות קשות;
מצב רפואי קודם[11]	מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה מטרת הנסיעה;
משפחה גרעינית[12]	בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם;
ניתוח[13]	פעולה פולשנית-חדירתית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח;

[7] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[8] מקור: חוזר 6-2007-1 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים";
[9] מקור: חוזר 6-2007-1 "חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים";
[10] מקור: חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות"`
[11] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[12] מקור: מתוך חוזר 2016-1-26"תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרקים 1, 3 ו-4 - ביטוח נסיעות לחו"ל (מיום 1.1.2017);
[13] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

	במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית אברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול;
ניתוח אלקטיבי[14]	ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים);
סל טיפולים[15]	לעניין ביטוחי שיניים - קבוצת טיפולים שקובצו ומהווים פרק בתכנית הביטוח (לדוגמה: סל בסיסי - הכולל טיפולים משמרים בלבד, סל מורחב - הכולל גם טיפולים משקמים, סל הכולל טיפולים אורתודנטים וכדומה);
ספק הערכות תפקוד	בעל מקצוע, לרבות תאגיד, שהוא, או מי מעובדיו, בעל רישיון לעסוק ברפואה, לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976, או בעל תעודת אח מוסמך שרשום בפנקס הרלוונטי במשרד הבריאות, שהוא בעל הכשרה מספקת לביצוע הערכת תפקוד וכן בעל ניסיון בעבודה עם האוכלוסייה המבוגרת;
עלייה או שינוי בדמי הביטוח[16]	לעניין סעיף קטן 2.2.1 - למעט שינוי הנובע מהצמדה למדד שנקבע בתכנית או בשל מעבר בין קבוצות גיל או בשל סיום הנחה שניתנה לתקופה קצובה, כפי שפורטו בטבלת דמי הביטוח האחרונה שנמסרה למבוטח;
ערך מסולק[17]	סכום הביטוח שבתוקף לאחר הפסקת תשלומי הפרמיה, הנגזר מהרזרבה שנצברה למבוטח מסוים;
ערך פדיון[18]	סכום כספי שהמבוטח זכאי לו בעת ביטול הפוליסה, הנגזר מהרזרבה שנצברה לזכותו באותו מועד;
פוליסה[19]	פוליסה לביטוח בריאות שנעשתה לפי תכנית בסיס ותכנית נוספת, לרבות פוליסה שנעשתה לפי חבילה;
פוליסה מזכה אחרונה	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פוליסת המשך	כמשמעותה בסעיף 11(א) להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015;
פעולות ADL[20]	פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) המפורטות בפסקת משנה (א)(1) בסעיף קטן 2.1.6;
פרמיה מוגדלת[21]	פרמיה המשתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, כאשר שיעור השינוי בפרמיה בין שנים עוקבות אינו עולה על 4%, טרם הצמדתה למדד;

[14] מקור: חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות";
[15] חוזר 2012-1-4 "ביטוח שיניים";
[16] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[17] חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[18] חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[19] מקור: חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט";
[20] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";
[21] מקור: חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי";

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

פרמיה קבועה[22]	פרמיה שאינה משתנה לאורך תקופת הביטוח לפי גיל המבוטח, למעט שינוי הנובע מהצמדתה למדד ;
קרן המבוטחים	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
רובד בסיסי	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
רובד מורחב	כהגדרתו בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
רצף ביטוחי[23]	צירוף לביטוח ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי וללא תקופת אכשרה ;
שתל[24]	כל אביזר, איבר טבעי או חלק מאיבר טבעי, או איבר מלאכותי, מפרק מלאכותי או טבעי המושתלים או המורכבים בגופו של המבוטח במהלך ותוך כדי ניתוח המכוסה במסגרת הביטוח (כגון : עדשה, פרק ירך וכו'), למעט תותבת שיניים, שתל דנטלי ושתל במהלך השתלה ;
תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב[25]	תקרת שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בתכנית ביטוח, אשר אינם נקובים בסכום כספי ;
תוספת סכום ביטוח	כהגדרתה בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 ;
תכנית בסיס[26]	תכנית ביטוח בריאות שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, חברת ביטוח רשאית להנהיגה כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת) ;
תכנית נוספת[27]	תכנית ביטוח בריאות או כתב שירות בביטוח בריאות שחברת ביטוח רשאית להנהיגם בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, רק כנלווים לתכנית בסיס ;
תקופת תשלום תגמולי ביטוח[28]	מספר השנים שנקבע בפוליסה לתשלום תגמולי ביטוח ;

1.3.6 - ביטוח סיעודי

א. ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

"סימן א' : הוראות לעריכת תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח

חברת ביטוח המנהלת תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח תנהל את סיכוני הביטוח בתקופת ההתקשרות עם קופת החולים וכן תנהל קרנות מבוטחים. התכנית תתבסס על מודל אקטוארי של

[22] מקור : חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ;
[23] מקור : חוזר 2013-1-6 " עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות" ;
[24] מקור : חוזר 2004/20 "הגדרות של פרוצדורות רפואיות בביטוח בריאות" ;
[25] מקור : חוזר 2-2011-1 "פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות" ;
[26] מקור : חוזר 20-2015-1 "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט" ;
[27] מקור : חוזר 2015-1-19 "עריכת תכנית לביטוח תאונות פרט" ;
[28] מקור : חוזר 2013-1-5 "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ;

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

קופת החולים שיבוסס על אומדן מיטבי ("Best Estimate"), שתכליתו איזון ארוך טווח בין דמי הביטוח המתקבלים מהמבוטחים לבין עלות הסיכון הביטוחי של המבוטחים, ובהתאם להוראות אלה:

(א) השתתפות חברת ביטוח בסיכון ביטוחי - במשך תקופת הביטוח, חברת ביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתכנית בשיעור שלא יפחת מ- 20% ברובד הבסיסי; לעניין זה, "סיכון ביטוחי" - הפער שבין ערך התביעות בפועל של תכנית הביטוח לבין ערך התביעות הצפוי, כפי שנקבע בהסכם בין החברה לקופת חולים לגבי מבוטחים שהיו מבוטחים בביטוח ביום חתימת ההסכם.

(ב) ניהול ותפעול קרנות המבוטחים -

(1) חברת ביטוח וקופת חולים יחתמו על הסכמים שונים לקרנות המבוטחים השונות, הסכם לקרן המבוטחים לכיסוי ברובד הבסיסי והסכם לקרן המבוטחים לכיסוי ברובד המורחב (להלן - ההסכם).

(2) בכל הסכם בין חברת ביטוח לבין קופת חולים, ייקבעו הסכומים שיועברו לקרנות המבוטחים מתוך סך דמי הביטוח שישולמו בעד כלל המבוטחים בתכנית.

(3) הפרמיות ינוהלו באופן הבא:

(א) הפרמיה המשולמת לרובד המורחב תשמש לבניית קרן נפרדת לתשלום תביעות המבוטחים ברובד זה (להלן - **קרן הרובד המורחב**).

(ב) הפרמיה המשולמת בגין תוספת סכום הביטוח לרובד הבסיסי ותוספת סכום ביטוח לרובד המורחב תשויך לקרן הרובד המורחב.

(ג) הפרמיה עבור כלל הרבדים תקבע על בסיס ההנחה שמדובר בקרנות נפרדות, ובהתאם להנחות שיפרסם הממונה; על אף האמור, רשאית חברת ביטוח להגיש לאישור הממונה בקשה מנומקת לאישור פרמיה לרובד הבסיסי או לרובד המורחב או לתוספת סכום ביטוח המבוססת על הנחות אחרות מאלה שפירסם הממונה.

(4) על אף האמור בסעיפים (3)(א) ו- (3)(ב), הממונה רשאי לאשר, כל עוד מצא שיש הצדקה לכך, כי הפרמיה המשולמות לקרן הרובד המורחב תשויך לקרן הרובד הבסיסי תחת העקרונות הבאים:

(א) חברת הביטוח תקיים רישום נפרד עבור כלל הפעולות שנעשו בגין הרובד המורחב ותוספת סכום ביטוח, ובכלל זה פרמיות שיתקבלו, עודפי גביה, תשלומי תביעות והפרשה לעתודות.

(ב) לצורך חישוב גובה הפרמיות, יראו כאילו מדובר בשתי קרנות נפרדות.

(ג) חברת ביטוח תערוך מידי רבעון חישוב אקטוארי; הצביעה תחזית קרן המבוטחים הנצברת בגין הרובד המורחב, בהתבסס על אומדן מיטבי של החברה, על גירעון, תגיש החברה לאישור הממונה חלופות אפשריות לפעולות אשר מביאות לתחזית שאינה בגירעון בהתבסס על אומדן מיטבי של החברה.

(5) חברת ביטוח תשקיע את כספי קרנות המבוטחים במהלך תקופת ההתקשרות בינה לבין קופת חולים, במסגרת התחייבויות תלויות התשואה שלה ובמסלול השקעות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נפרד, בכפוף להוראות שנקבעו בהיתר שנתן הממונה ובכללם אי דרישה לשליחת דיווח למבוטח.

(6) ועדת השקעות תלויות תשואה תדון באופן ניהול ההשקעות של קרנות המבוטחים בהתאם למאפייני ההתחייבויות על פי המודל האקטוארי ובשים לב לגיל המבוטחים.

(7) לא יזקפו לקרנות המבוטחים הכנסות והוצאות שאינן מנויות מטה ובלבד שנקבעו מראש בהסכם בין החברה לקופת חולים:

(א) סכומים מדמי הביטוח שיקבעו כאמור בפסקה (1) לעיל, בתוספת התאמות אקטואריות בשל מבוטחים שמצטרפים או שעוזבים את התכנית.

(ב) סכומים בגין רווחים או הפסדים ביטוחיים שייקבעו בהתאם לחלוקת הסיכון לפי סעיף (א).

(ג) סכומים בגין רווחי השקעה או הפסדי השקעה בגין נכסי קרנות המבוטחים.

(ד) עלות מימוש פוליסות המשך כמפורט בפסקה (ו).

(ה) דמי ניהול בשל ניהול הקרנות.

(ו) העברות מקרנות מבוטחים של קופה אחת לקרנות מבוטחים של קופה אחרת לפי סעיף 15 להוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015 (בפרק זה – **ההוראות**), במקרה של מעבר מבוטחים כמפורט בסעיף 12 להוראות.

(ז) הכנסות והוצאות אחרות בכפוף לאישור מראש של הממונה.

(ג) אופן ההתקשרות ותקופת ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין קופת חולים - חברת ביטוח לא תתקשר בהסכם עם קופת חולים לצורך עריכת תכנית לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח אם לא נבחרה על ידי קופת החולים לאחר הליך תחרותי שנערך על ידי קופת חולים; תקופת ההסכם האמור לא תעלה על 8 שנים (לרבות מימוש אופציות לחידוש והארכת הביטוח), למעט אם אישר הממונה התקשרות בתנאים שונים מאלה המנויים בסעיף זה או לתקופת התקשרות שעולה על 8 שנים; על אף האמור, אישור הממונה כי חברי קופת חולים מסוימת זכאים להצטרף לרובד המורחב בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח אחרת, כאמור בסעיף 3(א1) להוראות, תתקשר חברת הביטוח עם קופת החולים האחרת שאישר הממונה.

(ד) רציפות בטיפול בתביעות - חברת ביטוח תתחייב לטפל, בסיומה של תקופת ההתקשרות בין חברת הביטוח לקופה, בתביעות שבתשלום, בתביעות תלויות, לרבות תביעות שאירעו במהלך תקופת הביטוח אצל החברה וטרם דווחו לה, ובתביעות שהוגשו בהתאם לקבוע בסעיף 13 להוראות, למעט אם אישר הממונה אחרת; התחייבות חברת הביטוח כאמור תיקבע בהסכם ההתקשרות עם קופת החולים.

(ה) חברת ביטוח לא תתקשר ביותר מהסכם אחד לעריכת ביטוח סיעודי לחברי קופ"ח או לחלק מחברי קופת חולים, אם סך מספר המבוטחים אותם היא מבטחת בהסכם אחד או יותר כאמור עולה על 50% ממספר המבוטחים בכלל ההסכמים הקיימים לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, בהסתמך על המידע הקיים אצל הממונה בעניין זה במועד ההתקשרות, אלא אם אישר הממונה אחרת ובתנאים שאישר.

(ו) עלות מימוש פוליסות המשך - על קרנות המבוטחים תושת עלות מימוש פוליסות ההמשך במקרה של אי חידוש הביטוח לכלל המבוטחים או לחלקם כמפורט בסעיף 12 להוראות; חברת ביטוח תפרט בהסכם בינה לבין קופת החולים את אופן חישוב עלות מימוש פוליסות

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

ההמשך שייקבע כי התקופה שבה ניתן לערוך תחשיבים לצורך חישוב עלות מימוש פוליסות ההמשך לא תעלה על 5 שנים ממועד אי חידוש הביטוח וכי בסוף התקופה האמורה תיקבע עלות מימוש פוליסות ההמשך באופן סופי; לעניין זה, "עלות מימוש פוליסות ההמשך" - הפער שבין עלות התביעות בפוליסות ההמשך לבין עלות התביעות לחברת הביטוח, כפי שצפתה חברת הביטוח במועד אי חידוש הפוליסה, למצטרפים חדשים בפוליסות לביטוח סיעודי פרט דומות הנהוגות אצלה, במועד אי חידוש הפוליסה.

<u>סימן ב': פניית חברת ביטוח למבוטח זכאי</u>

(א) חברת ביטוח בפוליסה מזכה אחרונה תשלח הודעה למבוטח זכאי באותה פוליסה לפחות 30 ימים לפני מועד תום תקופת הביטוח בפוליסה כאמור, אך לא יותר מ- 60 ימים לפני המועד האמור, או תוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של ההוראות, המאוחר מביניהם. ההודעה תכלול את זכותו להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח בקופת החולים שבה הוא רשום, תוך פירוט תנאי הזכאות להצטרף בהתאם למפורט בסעיף 3(ב) להוראות (להלן - **הודעת זכאות**); הודעת הזכאות תכלול אישור שהמבוטח בוטח בפוליסה מזכה אחרונה במועד אי חידוש הביטוח לכלל המבוטחים בפוליסה.

(ב) חברת ביטוח בפוליסה מזכה אחרונה תשלח לבעל פוליסה של פוליסה מזכה אחרונה, הודעה על זכאות המבוטחים הזכאים להצטרף לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח, ויפורטו בה הפרטים המפורטים בהודעת הזכאות. ההודעה תישלח לפחות 30 ימים לפני מועד תום תקופת הביטוח בפוליסה המזכה האחרונה אך לא יותר מ-60 ימים לפני המועד האמור, או תוך 60 ימים ממועד כניסתן לתוקף של ההוראות, המאוחר מביניהם.

(ג) חברת ביטוח תתעד את כל ההודעות למבוטח זכאי ולבעל הפוליסה לפי סימן זה שנשלחו לפי סימן זה, ותעבירן לממונה לפי דרישה; לעניין זה, תרשומת פנימית לא תחשב כתיעוד.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

בשנים האחרונות שוק ביטוחי הפרט בביטוח הסיעודי בישראל נקלע לאתגרים הנובעים ממספר סיבות המשותפות גם לביטוחי סיעוד מקבילים בעולם - עלייה בשכיחות מקרי הסיעוד ובעלות הכוללת של הטיפול באדם סיעודי, התארכות תקופת הזכאות ועוד. גורמים אלה פוגעים בנכונות חברות הביטוח בארץ ובעולם להמשיך ולפעול בתחום הביטוח הסיעודי.

נוכח מצב שוק הביטוח הסיעודי כיום, עולה הצורך בהרחבת הפתרון הניתן במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים.

לאור האמור, נקבע בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015, כי קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו רובד בסיסי, לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים הכוללת רובד מורחב או תוספת תשלום ביטוח, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום, כמפורט בתיקון. שינויים אלו יאפשרו לציבור המבוטחים לשפר את סכומי הכיסוי הביטוחי שקיים כיום ברובד הבסיסי ולזכות בכיסוי נוסף לפרק זמן ממושך מהרובד הבסיסי.

חוזר זה נועד להגדיר את אופן ניהול הקרנות של הרבדים שהוספו בהוראות לרובד הקיים.

<u>לסעיף א(ב)(1)</u>

נקבע כי ברובד הבסיסי חברת ביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתכנית בשיעור שלא יפחת מ-20%. עם זאת, ביחס לרובד המורחב, נקבע, בשלב זה, שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים ולאפשר גמישות בסיכון הביטוחי שלוקחים הצדדים.

<u>לסעיף א(ב)(3)</u>

נקבע כי דמי הביטוח הנגבים במסגרת הרובד המורחב ינוהלו בקרן נפרדת. מטרתה של ההפרדה האמורה היא למנוע השפעה של מבוטחים ברובד אחד על מבוטחים ברובד אחר.

בנוסף, נקבע כי דמי הביטוח הנגבים עבור תוספת סכום ביטוח לרובד הבסיס ודמי הביטוח הנגבים עבור תוספת סכום ביטוח לרובד ההרחבה ינוהלו בקרן הרובד המורחב, זאת לאור העובדה שהוספת תוספת סכום הביטוח לרובד המורחב אינה צפויה ליצר השפעה משמעותית על קרן הרובד המורחב.

עוד נקבע כי נוכח חשיבות הביטוח הסיעודי והמורכבות האקטוארית הקיימת בתחום זה, יפעל הממונה לפרסם פרמטרים אשר ישמשו לצורך קביעת גובה הפרמיות לכלל הרבדים. על אף האמור, רשאית חברה מסויימת לפנות לממונה בבקשה לאישור פרמיה אחרת, זאת תוך הצגת תמחור הנשען על הנחות שונות מאלו שפירסם הממונה.

<u>לסעיף א(ב)(4)</u>

על אף האמור בסעיף א(ב)(3) מוצע לאפשר בתנאים מסוימים ובכפוף לאישור הממונה לאחד בין קרן הרובד הבסיס וקרן רובד ההרחבה. מצא הממונה כי קיימת הצדקה לכך תפעל החברה לאחד את הקרנות תחת העקרונות הבאים:

(א) קיום רישום עבור כלל הפעולות שנעשו בגין הרובד המורחב, זאת, בין היתר, על מנת שפעולת הגופים בכל קרן תתנהל בנפרד וכדי לאפשר בעתיד להפריד בין הרבדים השונים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(ב) תמחור הרובד המורחב ותוספת סכום ביטוח, יתבצע כאילו מדובר בקרנות נפרדות, וזאת כדי להבטיח תמחור המשקף את הסיכון של הרובד המורחב ותוספת סכום ביטוח בנפרד מהסיכון הקיים לרובד הבסיסי.

(ג) מידי רבעון החברה תערוך בדיקה אקטוארית בכדי להבטיח את יציבות המודל. ככל וקיימת תחזית גרעונית, תפעל החברה להציג לממונה תכנית שתביא לתחזית קרן שאינה גרעונית.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon